

1509108-42.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2100995/2021 - DEL.SEC.2ª SUL, 17316605 - DEL.SEC.2ª SUL, 40/21/200 - DEL.SEC.2ª SUL, 2100995 - DEL.SEC.2ª SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO FELIPE DE AZEVEDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1509108-42.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509108-42.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2100995/2021 - DEL.SEC.2ª SUL, 17316605 - DEL.SEC.2ª SUL, 40/21/200 - DEL.SEC.2ª SUL, 2100995 - DEL.SEC.2ª SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO FELIPE DE AZEVEDO MAGALHÃES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

JOÃO FELIPE AZEVEDO MAGALHÃES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 13 de abril de 2021, por volta de 13h, na Rua Gregório Tagle, altura do nº 301, Jaraguá, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 20 (vinte) invólucros

plásticos contendo a substância Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha, parte na forma potencializada denominada de haxixe, com peso líquido de 6,6g (seis gramas e seis decigramas); 87 (oitenta e sete) invólucros plásticos contendo a substância cocaína, com peso líquido de 31,7g (trinta e um gramas e sete decigramas); substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04/06; boletim de ocorrência às fls. 07/10; termo de depoimento às fls. 11/12; termo de interrogatório às fls. 13/14; auto de exibição e apreensão às fls. 16/17; laudo de constatação às fls. 21/24; laudo toxicológico às fls. 120/122.

O réu foi regularmente citado à fl. 146 e apresentou defesa prévia à fl. 106/108, sendo recebida a denúncia no dia 23 de junho de 2021 (fl. 130).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 16/17), restando positiva a identificação como maconha e cocaína, nos termos de constatação provisória (fls. 21/24) e do exame toxicológico (fls. 120/122).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais civis, na posse de 20 porções de maconha e 87 porções de cocaína e 28 porções de crack, além de R\$ 30,00.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais civis receberam informação apócrifa, noticiando que um indivíduo estaria comercializando drogas naquele local e se dirigiram para lá, onde visualizaram o réu, em atividade típica de traficância.

Efetuaram breve campana e presenciaram o acusado, que se deslocava com o auxílio de muletas, mantendo contato com alguns transeuntes em típica venda de substância entorpecente. Efetuaram a abordagem e, no interior da bolsa que ele carregava, encontraram 18 porções de skunk, 87 porções de cocaína e 02 de haxixe, além da quantia de R\$ 30,00. Indagado, João Felipe informalmente respondeu que em razão de se encontrar acidentado e desempregado, acabou por se envolver com o comércio ilegal de drogas para sobreviver.

Tanto em solo policial, quanto em juízo, JOÃO confessou a traficância, narrando que se acidentou há pouco mais de 2 anos, estava desempregado e acabou se envolvendo com esta atividade criminosa, corroborando, portanto, a pretensão ministerial. Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, mas deixo de alterar a reprimenda porque já fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, sendo o réu primário e não havendo indicação de que integre organização criminosa, nos termos do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343, reduzo a sua pena em 2/3 resultando em 01 ano e 08 meses e ao pagamento de 166 dias-multa.

Ainda, com fulcro no mesmo entendimento, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituir a pena corporal por restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 02 (dois)

salários mínimos em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Em caso de revogação, fixo regime prisional aberto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JOÃO FELIPE AZEVEDO MAGALHÃES como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e, também, ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda e o pagamento de 02 (dois) salários mínimos em benefício à entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução,

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com o réu (fls. 17/18) em favor da União, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD.

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 04 de abril de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA